

Introduction

Le droit des sûretés repose sur la relation entre un créancier et un débiteur. En principe, le débiteur doit exécuter son obligation et payer sa dette. Toutefois, le créancier n'a jamais la certitude d'être payé. Afin de se protéger contre le risque d'impayé, le droit prévoit des mécanismes appelés sûretés, qui permettent de renforcer les garanties du créancier et d'assurer l'exécution de l'obligation.

Article 1341 cciv : droit à l'exécution conféré au créancier.

Articles 2284 et 2285 cciv : droit de gage général = droit reconnu à tout créancier de faire saisir les biens de son débiteur afin d'obtenir le paiement de sa créance.

Faiblesses du droit de gage général :

- Le patrimoine du débiteur n'est pas toujours suffisant pour désintéresser le créancier.
- **L'article 2285 cciv** pose un principe d'égalité entre les créanciers chirographaires. C'est le prix de la course : le premier créancier qui saisit est le premier à être payé. Grâce aux sûretés, s'ajoute un droit au droit de gage général.

Il existe les sûretés réelles et personnelles :

- Réelles : droit sur une chose. Elles confèrent un droit de préférence au créancier. Ainsi, il a le droit d'être payé en priorité sur la vente d'un bien donné en garantie. La pratique a développé le droit de propriété qui est plus protecteur. Par exemple, la clause de réserve de propriété. Il s'agit de l'hypothèque, du gage, du nantissement.
- Personnelles : droit sur une obligation. Ici, il s'agit d'un tiers qui s'engage envers le créancier. Il y a deux obligations : celle du débiteur à l'égard du créancier et celle qui lie le garant au créancier. Le garant disposera d'un droit de recours contre le débiteur. Il y a trois personnes : le créancier, le débiteur, le garant. Pas possible d'être son propre garant. Il y en a 3 : le cautionnement, la garantie autonome, la lettre d'intention.

2 réformes importantes :

- Une réforme en 2006 qui consacre un livre aux sûretés.
- Une réforme par ordonnance du 15 sep 2021 entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Les situations antérieures à cette date restent soumises au droit antérieur.

Depuis 2022, l'EI dispose de 2 patrimoines (perso et pro). Cette séparation permet de protéger le patrimoine personnel des dettes professionnelles. Toutefois, l'EI ne peut pas se porter caution pour une dette dont il est lui-même débiteur en voulant utiliser son autre patrimoine.

CHAPITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT

C'est l'**article 2288 cciv** : le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Section 1 : Les caractéristiques du cautionnement

Contrat entre caution et créancier	Obligation accessoire	Obligation subsidiaire
C'est un contrat unilatéral 2288 cciv. C'est toujours d'origine conventionnelle (2289 impose juste la fourniture d'un cautionnement pour certaines opérations). La caution dispose d'un recours contre le débiteur pour obtenir remboursement. Le cautionnement peut avoir une nature commerciale s'il est sourit par un établissement de crédit. On rattache alors les conséquences classiques de la commercialité à savoir la liberté de la preuve, la compétence des tribunaux etc. Parfois, il y a une 4eme pers : - Sous-cautionnement : 2291 cciv, c'est un cautionnement de la caution. Une personne s'engage envers la caution à payer ce que le débiteur pourrait lui devoir. - Certification de caution : une personne garantit la première caution donc le créancier obtient une seconde caution.	Le cautionnement présente un caractère accessoire renforcé. 2293 cciv : L'engagement de la caution dépend directement de la validité de la dette principale. 2296 cciv : le cautionnement ne peut pas être plus lourd que la dette principale mais égale ou - . 2298 cciv : la caution peut opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur (nullité du contrat, prescription, paiement déjà fait). Réforme de 2021 : depuis le 1er janvier 2022, la caution peut aussi opposer les exceptions perso du débiteur comme le dol subi par ce dernier.	2288 cciv : la caution ne paie qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Le créancier doit d'abord poursuivre le débiteur puis la caution. 2305 : bénéfice du discussion. La caution peut obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Toutefois, ce bénéfice doit être invoqué dès les premières poursuites. Le bénéfice disparaît si la caution est solidaire ou si elle y renonce. Formes de solidarité : - Solidarité entre débiteur et caution : suppression du caractère subsidiaire. - Solidarité entre les cautions : 2306 qui évoque le bénéfice de division. Chacun ne doit en principe que sa part. Si les cautions y renoncent, le créancier peut réclamer le tout à l'une.

Section 2 : La formation du cautionnement

I°) Les conditions de fond

Il y a d'une part les conditions classiques de droit commun des contrats **1128 cciv** (consentement, capacité, pouvoir de contracter, contenu licite et certain).

D'autre part, il y a des mesures spécifiques destinées à protéger la caution.

A) La protection du consentement de la caution

Le consentement doit être libre et éclairé donc sans vices **1130 cciv**. Le créancier doit toujours une obligation précontractuelle d'information au garant **1112-1 cciv**. Il engage sa R s'il omet de fournir les informations déterminantes. Le cautionnement doit être exprès **2294**.

Devoir de mise en garde : c'est une mesure qui se situe entre l'information et le conseil. C'est une information personnalisée.

Avant l'ordonnance de 2021, ce devoir concernait uniquement les relations entre un professionnel du crédit et une caution non avertie.

Pour déterminer si la caution était avertie, les juges apprécient l'aptitude de celle-ci à évaluer les risques d'endettement au regard de sa formation, son expérience professionnelle et ses liens avec le débiteur.

Une fois la qualité de caution non avertie admise, le devoir de MEG pouvait avoir 2 objets :

- La disproportion entre le montant du cautionnement et le patrimoine de la caution.
- L'inadaptation du crédit accordé au débiteur par rapport à ses capacités financières.

La preuve du défaut de MEG reposait sur la caution et la sanction était la RC de la banque.

Pour les cautionnements postérieurs au 1er janvier 2022, la réforme a consacré le devoir de MEG à l'article **2219 cciv**.

Désormais, ce devoir concerne toutes les PP engagées avec un créancier professionnel. Le créancier professionnel est celui dont la créance est née de sa profession.

Objet de la MEG : le devoir porte aussi sur le risque d'endettement du débiteur principal car il existe désormais l'exigence de proportionnalité du cautionnement.

Sanction : déchéance du droit d'agir du créancier à hauteur du préjudice subi par la caution. Si le créancier manque à son devoir, il peut perdre une partie de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.

B) Le pouvoir de se porter caution

Cautionnement par le représentant d'une société	Cautionnement par un époux
Une société peut se porter caution que par l'intermédiaire de ses organes. Objet social : il délimite les pouvoirs des dirigeants. Seul un cautionnement intéressé peut entrer dans l'objet social. Dans les SARL et sociétés par actions, le dépassement de l'objet social est inopposable aux tiers de bonne foi. Dans les sociétés civiles ou de personnes, les associés peuvent modifier les statuts ou ratifier le cautionnement à l'unanimité. Le cautionnement peut être valable s'il existe une communauté d'intérêt. Intérêt social : 1833 cciv. C'est l'intérêt de la société. Pour les SARL, la contrariété à l'intérêt social n'entraîne pas la nullité du cautionnement. Pour les sociétés à responsabilité illimitée, ça peut entraîner la nullité. Pour la SCI, nullité du cautionnement quand il compromet l'existence même de la société.	Il y a 3 masses de biens (chaque époux + communs). 1413 cciv : en ppe, les dettes contractées pendant le mariage engagent les biens communs. 1415 cciv : un époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus sauf autorisation expresse de l'autre conjoint. 5 hypothèses : - Un seul époux se porte caution sans autorisation : seuls ses biens et revenus sont engagés. - Un seul époux se porte caution avec autorisation : les biens propres de l'époux caution et les biens communs sont engagés. - Les deux époux signent le même cautionnement : les biens communs et propres de chacun sont engagés. - Les deux époux signent deux actes distincts : seuls les biens propres et revenus de chacun sont engagés sauf autorisation. - Régime de séparation de biens : chaque époux engage que son patrimoine, 1415 s'applique pas.

C) L'étendu du cautionnement

a) Montant du cautionnement

2292 cciv : le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Il y a trois formes de montants de cautionnement :

- Le cautionnement indéfini : la caution ne fixe pas de montant précis, son engagement est calqué sur celui du débiteur principal. La caution garantit le capital, les intérêts, les indemnités prévues au contrat.
- Le cautionnement limité : la caution garantit une partie de la dette ou un montant déterminé.
2296 : le cautionnement ne dépasse jamais la dette principale. Le cautionnement défini couvre seulement le capital.
- Le cautionnement omnibus : la caution garantit toutes les dettes du débiteur envers un même créancier. Elle garantit donc des dettes futures dont le montant est encore inconnu.

b) Durée du cautionnement

2292 cciv : le cautionnement peut garantir des dettes présentes ou futures.

Cautionnement de dette présente : une dette est présente lorsqu'elle existe déjà juridiquement. Peu importe qu'elle soit payable immédiatement ou à terme. Le cautionnement dure jusqu'à extinction totale de la dette principale.

Cautionnement de dette future : la dette principale n'existe pas encore au moment du cautionnement. La caution ne garantit qu'une seule dette future donc pas omnibus.

Cautionnement à durée indéterminée : la caution peut résilier unilatéralement son engagement
1211 cciv.

Cautionnement à durée déterminée : l'engagement prend fin à une date prévue. Il y a un terme extinctif qui met fin à l'obligation.

c) Distinction obligation de couverture et obligation de règlement

2316 et 2318 cciv.

Obligation de règlement : c'est l'obligation de payer le créancier. C'est l'article **2288 cciv** qui dispose que la caution doit payer si le débiteur ne paie pas.

C'est une fonction de paiement : l'obligation de règlement sert à contraindre la caution à payer le créancier. Mais cette obligation est éventuelle puisqu'elle dépend de la défaillance du débiteur.

Obligation de couverture : elle détermine quelles dettes sont garanties par la caution. Elle fixe l'étendue de la garantie.

L'intérêt de la distinction réside dans le cautionnement de dette future. L'obligation de couverture est le plafond garanti.

D) L'exigence de proportionnalité du cautionnement

Cette exigence protège la caution contre les engagements excessifs. On évite qu'une caution s'engage au-delà de ses capacités financières. Cette règle concerne tous les cautionnements conclus par une PP avec un créancier professionnel.

Depuis 2022, **l'article 2300 cciv** dispose que si le cautionnement est manifestement disproportionné, il sera réduit au montant que la caution peut raisonnablement garantir.

Il y a d'une part un changement de sanction : le cautionnement perdure mais il est juste réduit.

De plus, il y a la disparition de la clause de retour à meilleure fortune : on regarde la situation au jour de la conclusion du cautionnement.

Preuve de la disproportion **1353 cciv** : la caution prouve. Il faut que se soit une disproportion manifeste. On regarde son actif et son passif. En principe, le créancier fait remplir une fiche patrimoniale à la caution. S'il ne le fait pas, la caution est protégée. Si la fiche est remplie, le créancier se fie aux déclarations et si elle ment sur sa fiche, elle ne pourra pas invoquer la disproportion. Pour les époux, on apprécie la disproportion aussi avec les biens communs et propres que se soit un ou les 2 qui se soient portés caution.

II°) Les conditions de forme et de preuve

Formalisme à titre de preuve	Formalisme à titre de validité
Règles de preuve de droit commun. Si le cautionnement > 1500€, il fait un écrit (1359). 1376 cciv : l'acte doit comporter la signature, une mention écrite, la somme etc. C'est la formalité de preuve.	La mention écrite par la caution permet de la protéger. Avant la réforme, la caution devait recopier exactement une mention imposée par la loi sinon nullité du cautionnement. L'article L214-15 conso s'applique toujours pour les situations antérieures. Désormais, 2297 cciv : mentions que doit mentionner la caution. Possible non manuscrit 1174 et 1175.

Section 3 : Les effets du cautionnement

I°) Les effets dans le rapport entre le créancier et la caution

L'information annuelle de la caution	L'information sur la défaillance du débiteur
L'article 2302 impose une obligation d'information annuelle aux créanciers professionnels à toute caution personne physique (parfois morale si le créancier est une banque). Il faut informer du montant restant dû, de la durée du cautionnement. Si le créancier ne le fait pas, il perd les intérêts et pénalités (déchéance).	L'article 2303 a pour but d'éviter que la caution découvre trop tard que le débiteur ne paie plus. Le créancier pro doit informer toute caution personne physique. Il faut informer dès le premier incident de paiement non régularisé. S'il ne le fait pas, déchéance des intérêts et pénalités.

Le droit de poursuite du créancier
a) La poursuite de la caution en situation ordinaire La caution peut être poursuivie que si la dette principale est elle-même exigible. 2296 prévoit que le cautionnement ne peut pas être contracté sous des conditions plus onéreuses que l'obligation principale. La caution doit pouvoir bénéficier de la prorogation du terme accordé au débiteur principal. 2320 : si le D obtient un délai, la caution peut soit attendre comme lui le nouveau terme soit payer immédiatement et prendre des mesures conservatoires sur les biens du D. Exception : le délai de grâce 1343-5 accordé au débiteur ne peut pas être accordé à la caution 2298 b) La poursuite de la caution en cas d'insolvabilité du débiteur - Effets de la procédure de surendettement (débiteur particulier) : la caution doit en être informée, elle ne bénéficie pas des mesures accordées au débiteur sauf exception avec l'accord des créanciers. - Effets de la procédure collective (débiteur pro) : Si la créance n'a pas été déclarée, elle est inopposable aux cautions PP en sauvegarde et en RJ mais en LJ opposable. Si la créance a été déclarée, les poursuites sont arrêtées sauf en LJ.

II°) Les effets dans les rapports entre la caution et le débiteur principal

Si la caution paie, elle pourra demander remboursement au débiteur. C'est son droit de recours. Pour demander remboursement, la caution doit avoir payé le créancier + conditions **2311 cciv**.

- Si la caution a averti le débiteur avant de payer le créancier : elle pourra exercer son droit.
- Si elle ne l'a pas averti : le recours est toujours possible mais sera remis en cause si le débiteur prouve qu'il pouvait payer le créancier voire qu'il l'a déjà fait.

La caution pourra agir contre le créancier en action en restitution.

Il faut toujours s'assurer de respecter **2311** avant d'envisager le recours.

Deux exceptions dans lesquelles la caution ne peut pas exercer son droit de recours :

- Si le D fait l'objet d'une procédure de traitement de l'insolvabilité pas encore clôturée.
- Si l'obligation contractée par le débiteur est nulle en raison de son incapacité juridique sauf si la caution prouve que le contrat a été utile au débiteur **1151 cciv**.

A) Le recours personnel

2308 cciv : quand la caution paie le créancier, la dette principale est éteinte. La caution a agi en son nom personnel avec un droit nouveau.

La caution peut réclamer le principal, les intérêts, les frais (moratoires, de justice, les DI).

Comme c'est un droit propre : le débiteur ne peut pas opposer à la caution les problèmes qu'il avait avec le créancier.

Si une banque cautionne un crédit à la conso, le recours de la caution est soumis à 2 ans.

B) Le recours subrogatoire

2309 cciv : quand la caution paie, elle récupère les droits du créanciers contre le débiteur **1346 cciv**.

Elle récupère la créance, les sûretés, les privilèges. L'inconvénient est que le débiteur peut lui opposer les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier.

III°) Les effets dans les rapports entre cofidéjusseurs

Cofidéjusseurs = plusieurs cautions d'une même dette.

2306 : chaque caution est tenue du tout. Toutefois, en cas de bénéfice de division, la caution poursuivie peut demander que la dette soit divisée entre les cautions.

Si les cautions sont solidaires, pas de bénéfice de division, de même si elles y ont renoncé.

2312 : si une caution paie tout, appelée caution solvens, elle dispose d'un recours contre le débiteur principal et les autres cautions.

Section 4 : l'extinction du cautionnement

I°) L'extinction par voie accessoire

Le cautionnement est accessoire à la dette principale donc si la dette principale disparaît, de même pour le cautionnement.

2298 cciv : la caution peut opposer les exceptions du débiteur principal (inhérentes ET personnelles).

A) L'extinction constatée de l'obligation principale

La dette principale est déjà éteinte donc la caution est libérée automatiquement. Elle est éteinte par :

- Le paiement : le débiteur paie tout donc la caution est libérée (si paiement partiel alors caution reste tenue). Quand le cautionnement porte sur une partie de la dette, le paiement s'impute d'abord sur la partie non cautionnée. Paiement annulé en cas de période suspecte.
- La remise de dette **1350 cciv** : le créancier renonce à sa créance. Ainsi, **1350-2** : la remise de dette accordée au débiteur libère la caution. La remise de poursuite persiste donc le créancier peut toujours poursuivre la caution car la dette subsiste. Ça contredit **2296 cciv**. Les réductions imposées en pro coll ou surendettement ne profitent pas à la caution + **2298 civ**.

B) L'extinction provoquée de l'obligation principale

La dette n'est pas encore éteinte mais la caution agit elle-même pour provoquer son extinction. Elle obtient sa libération grâce à **2298 cciv**.

Par exemple, elle peut demander la résolution du contrat principal.

Depuis 2021, la caution peut invoquer toutes les exceptions donc même le dol, la nullité relative.

On retrouve :

- La compensation : **1347 cciv** donc deux personnes sont réciproquement créancières et débitrices. Dans ce cas, soit le débiteur invoque la compensation donc **2298** ; soit le débiteur ne l'invoque pas et la caution agit par **l'article 1347-6** puis **2298**. En cas pratique : compensation déjà invoquée ? **2298**. Compensations non invoquée ? **1347-6 et 2298**.
- La prescription extinctive : il faut l'invoquer. Si le débiteur l'invoque alors la caution utilise **2298** sinon, la caution l'invoque dans ce cas **2253**.

II°) L'extinction par voie principale

C'est pas la dette principale qui disparaît mais l'engagement de la caution s'éteint. Ici, la caution disparaît pour une cause qui lui est propre.

Extinction de l'obligation de règlement	Extinction de l'obligation de couverture
C'est l'obligation de payer la caution. Il y a 2 catégories dans lesquelles la caution n'a plus à payer : (1) Causes de droit commun 2313 - Nullité (vice, incapacité etc). - Résolution (inexécution d'une obligation). - Remise de dette, paiement, prescription etc. (2) Causes spécifiques 2314 - Exception de défaut de subrogation : quand la caution paie, elle récupère les droits du créancier contre le débiteur 2309 cciv. Toutefois, si le créancier par sa faute ne permet plus la subrogation, la caution est déchargée. Il faut la perte d'un droit utile + une faute du créancier + un préjudice. Ainsi, la caution est déchargée à hauteur du préjudice subi. - Divorce caution et débiteur 1387-1 qui n'éteint pas nécessairement, le juge transfère la charge au conjoint qui garde l'entreprise. - Décès de la caution : en ppe, le cautionnement est transmis mais 786 cciv si les héritiers demandent une décharge.	On parle uniquement du cautionnement de dette future. L'obligation de couverture est la période pendant laquelle la caution accepte de garantir les nouvelles dettes. Quand cette obligation s'éteint, plus aucune dette n'est garantie sauf les anciennes qui ont été conclues quand c'était encore couvert. On a soit : - L'arrivée du terme extinctif donc le cautionnement à durée déterminée. - La résiliation unilatérale : le cautionnement à durée indéterminée. Les dettes déjà nées restent garanties. - Le décès de la caution PP 2317 : les obligations de règlement déjà nées sont transmises aux héritiers. - Disparition d'une PM 2318 : si c'est le débiteur ou créancier PM qui disparaît, la caution reste tenue des dettes nées avant l'opération (fusion etc). Si c'est la société caution, toutes les obligations sont transmises (règlements et couverture).

CHAPITRE 2 : LES AUTRES SÛRETÉS PERSONNELLES

Dans le cautionnement, l'obligation de la caution est accessoire à la dette principale donc la caution dépend de la dette principale.

La garantie autonome n'a pas ce caractère accessoire : l'engagement du garant est indépendant de l'obligation principale.

LA GARANTIE AUTONOME

I°) La notion de garantie autonome

La garantie autonome se trouve à **l'article 2321 cciv** : il s'agit d'une opération tripartite qui consiste pour une personne nommée garant à s'engager à réaliser une prestation au profit d'une personne, le créancier, en vertu d'une obligation souscrite par un tiers envers ce créancier.

C'est un engagement irrévocable pris par le garant, à la demande du débiteur principal qui est le donneur d'ordre, de verser une somme d'argent au créancier bénéficiaire sur simple demande de celui-ci, indépendamment du contrat principal.

La particularité de cette sûreté réside dans son indépendance à l'égard de l'obligation principale : le garant ne peut en principe opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base.

Dans la garantie autonome, la garantie est attachée à la personne du bénéficiaire. Elle ne se transmet pas automatiquement avec la créance (alors que le cautionnement suit généralement la dette).

Double critères pour retenir la qualification de garantie autonome. Les parties doivent avoir une intention de :

- Faire souscrire au garant un engagement indépendant, donc le garant ne peut pas imposer les exceptions que le débiteur pourrait opposer.
- Fixer de manière autonome l'obligation du garant : le garant promet de payer une somme déterminée ou déterminable selon des modalités propres. Il ne garantit pas simplement « la dette du débiteur ».

La garantie autonome est interdite dans un crédit à consommation ou un crédit immobilier relevant du droit de la consommation ou encore dans un contrat de bail à l'usage d'habitation.

II°) Le régime de la garantie autonome

Il faut d'une part s'assurer de **l'article 1128 cciv** à savoir le consentement du garant, sa capacité à contracter, son pouvoir de contracter et le contenu licite et certain.

S'agissant de la forme, la GA est un contrat unilatéral soumis à **l'article 1376 cciv** qui exige une mention manuscrite.

A) Contenu de la GA

Il s'agit de la somme payée par le garant indépendamment de l'obligation principal. Le montant peut être inférieur, égal ou supérieur à la dette principale.

Le but de la GA réside dans l'intérêt éco qu'a le donneur d'ordre à la conclusion du contrat de base qui nécessite une garantie. Dans ce cas, la GA est valide.

B) Effets de la GA

a) Mise en oeuvre de la GA par le bénéficiaire

Le créancier fait un appel en garantie. Il y a 3 modalités d'appel :

- Garantie à première demande : il réclame le paiement au garant quand bon lui semble.
- Garantie documentaire : il doit présenter des documents au moment de son appel en garantie.
- Garantie justifiée : il doit énoncer les motifs de son appel.

Le garant vérifie que l'appel a été effectué dans les délais dans les conditions prévues par la lettre de garantie. Ainsi, il va par la suite payer.

Principe 2321 cciv : inopposabilité des exceptions que le débiteur peut opposer au créancier. Toutefois, 2 limites dans lesquelles on admet que le garant et le donneur d'ordre puissent s'opposer à la demande en paiement :

- les conditions contractuelles de la lettre de garantie ne sont pas respectées. Dans ce cas, le donneur d'ordre peut procéder à une défense de payer au garant. Le garant peut s'opposer aussi à la demande en paiement.
- s'il y a un appel manifestement abusif à la garantie. Il faut 2 conditions : en cas de mauvaise foi du créancier ou de fraude + le caractère illicite ou frauduleux de l'appel apparaît incontestablement.

Sanctions de l'appel manifestement abusif : soit le DO procède à une défense de payer, soit le garant engage sa responsabilité à l'égard du DO s'il a payé le créancier alors qu'il devait pas le faire.

b) Les recours

- Recours du garant : il dispose de ce recours contre le DO pour obtenir remboursement. Il perd son recours s'il a payé en dehors des conditions prévues ou qu'il a payé en connaissance du caractère manifestement abusif de l'appel en garantie.

Il y a :

Le recours personnel : contre le DO mais plus sûr si c'est prévu par contrat.

Le recours subrogatoire : **1346 cciv**. Le garant reprend les droits du créancier mais c'est pas protecteur car le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu'il opposait au créancier bénéficiaire.

- Recours du DO :

Il s'agit d'abord du recours contre le bénéficiaire : si le bénéficiaire a appelé la garantie de manière indu (sans avoir le droit), le DO peut demander le remboursement des sommes perçues.

Il s'agit aussi du recours contre le garant : si le garant a payé le bénéficiaire et a obtenu remboursement du DO car le garant connaissait le caractère indu de l'appel.

C) Extinction de la GA

Causes de droit commun : nullité du contrat, prescription, novation, paiement par le garant.

Mais aussi l'arrivée du terme stipulé dans le contrat de garantie.

Si l'appel en paiement est abusif, le garant ne garantira pas son engagement mais la garantie ne disparaît pas.

LA LETTRE D'INTENTION

Le confortant (garant) s'engage envers le créancier à soutenir le débiteur. Souvent dans le cas des sociétés mères avec les filiales.

I°) La nature juridique de la lettre d'intention

2322 cciv. C'est une obligation indépendante de l'obligation principale. Il s'agit soit d'une obligation de moyen soit de résultat. L'engagement de faire le nécessaire est plutôt de résultat tandis que faire tout son possible et veiller à ce que le débiteur puisse faire face est plutôt de moyen.

Preuve : si la lettre est une obligation de M, il appartient au créancier de prouver que le confortant n'a pas mis tous les éléments en oeuvre pour honorer sa garantie. Si la lettre est une obligation de R, le seul fait que le débiteur ne paie pas sa dette établit le manquement du confortant.

II°) Le régime de la lettre d'intention

Conditions de fond : droit commun des contrats. Pas de formalisme puisque le confortant ne s'engage pas à payer une somme. Il engage ses biens pour la garantie de la dette d'autrui.

Si le soutien n'est pas à la hauteur, le créancier peut demander une indemnisation au garant. Ces DI peuvent être supérieurs au montant de l'obligation principale si le créancier prouve que l'inexécution lui a causé préjudice.

Le confortant pourra recourir contre le débiteur pour lui demander remboursement. Il n'est pas tenu de supporter la charge définitive de la dette. Il pourra faire un recours personnel ou un recours subrogatoire.

PARTIE 2 : LES SÛRETÉS RÉELLES

2323 cciv : la sûreté réelle est l'affectation d'un bien au paiement préférentiel ou exclusif d'un créancier. Avec une sûreté réelle, le créancier obtient un droit sur un bien déterminé. Le créancier cherche à être payé grâce à un bien précis. Ce droit lui donne soit une préférence soit une exclusivité.

- Préférence : le créancier peut faire saisir le bien, être payé en priorité sur son prix.
- Exclusivité : c'est un véritable droit de propriété. Le créancier devient ou reste propriétaire du bien. Si le débiteur paie, le bien est restitué, s'il ne paie pas, le créancier le conserve.

2324 cciv : la sûreté réelle peut être légale, judiciaire, conventionnelle.

On distingue les sûretés mobilières (meubles) et immobilières (immeubles).

On distingue la sûreté générale (ensemble des biens) et spéciale (biens déterminés).

2325 cciv : la sûreté peut être consentie par le débiteur ou par un tiers.

Parfois, un tiers donne son bien en garantie de la dette d'autrui. On a alors un créancier, un débiteur, un tiers garant. Il ne s'engage pas personnellement mais garantit le bien affecté.

2325 cciv : renvoie à des règles de cautionnement.

Sûreté avec ou sans dépossession : si avec, le bien est remis au créancier. Le créancier peut retenir le bien jusqu'au paiement. C'est le droit de rétention. Sans dépossession, le débiteur conserve le bien.

CHAPITRE 1 : LES SÛRETÉS ET GARANTIES EXCLUSIVES

1) Clause de réserve de propriété	2) Le crédit-bail
2367 cciv : la CRP permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu'au paiement complet du prix. Le transfert de propriété est retardé. La propriété sert de garantie de paiement. La CRP est surtout utilisée dans le contrat de vente. Pour être valide, 2368 cciv : elle doit être écrite. Si le débiteur paie, la dette disparaît et la sûreté s'éteint. Si le débiteur ne paie pas, 2371 : le vendeur peut demander la restitution du bien. La valeur du bien récupéré s'impute sur la dette. Si le bien n'est plus chez le débiteur, alors si bien fongible on substitue, si bien incorporé dans un autre alors revendication, si revente ou perte du bien 2372 : prix de revente ou indemnité. Si le bien a été revendu à un tiers, alors 2276 : le tiers conserve le bien et récupère la créance de prix si le tiers est de bonne foi. S'il est de mauvaise foi, il doit restituer le bien.	Une entreprise a besoin d'un bien mais n'a pas encore les moyens de l'acheter. Un établissement de crédit achète le bien et le loue à l'entreprise. Entreprise = crédit-preneur. Banque = crédit-bailleur. À la fin, le CP peut restituer le bien, renouveler la location, acheter le bien à prix réduit. Le CB reste propriétaire pendant toute l'opération. C'est donc une garantie efficace. Deux situations : - Le CP garde le bien : si publicité est faite, le CB peut opposer sa propriété aux tiers. Sans publicité, il peut agir contre les tiers qui connaissent le CB. - Le bien est revendu : le CP revend le bien à un tiers. Si c'est un tiers de bonne foi, 2376 : il conserve le bien sinon s'il est de mauvaise foi, le CB peut récupérer le bien.

3) Cession de créance	4) La fiducie-sûreté
Une créance est un droit personnel mais aussi un bien ayant une valeur économique. Elle fait partie du patrimoine du créancier, c'est un bien meuble incorporel. Comme c'est un bien, elle peut être cédée. Il existe : - La cession Dailly : le cédant est un pro, le cessionnaire une banque, le débiteur cédé un pro. La cession se fait par bordereau. Il faut des mentions obligatoires. - La cession de créance de droit commun : 2373 et s. Le cédant n'est pas forcément un pro, le cessionnaire pas forcément une banque, la créance peut être civile, future, commerciale. Il faut une cession écrite. La cession est opposable aux tiers dès la date de l'acte et au débiteur cédé par notification ou acceptation 1324 cciv. L'acte doit désigner la créance garantie et celle cédée. Si la créance cédée arrive après la dette garantie, le créancier attend l'échéance puis le paiement. Si la dette garantie est payée avant, le cédant récupère sa créance 2373-3. Si la créance cédée arrive avant, le cessionnaire conserve les sommes reçues.	2011 cciv et s. L'idée est qu'une personne transfère des biens à un fiduciaire afin de garantir une dette. 2372-1 et s. Le débiteur donne un bien à un fiduciaire mais ce transfert sert de garantie. On a : - Le constituant : celui qui donne le bien souvent le débiteur. - Le fiduciaire : celui qui reçoit juridiquement le bien (banque / établissement assimilé / avocat). 2015 cciv - Le bénéficiaire PP ou PM : celui qui profite de la garantie souvent le créancier. 2016 cciv Le bien du débiteur entre dans un patrimoine d'affectation. C'est un patrimoine distinct. Les autres créanciers ne peuvent pas saisir ces biens. Le bien sort du patrimoine du débiteur. Il faut un contrat écrit qui précise les biens, les parties, la durée, la dette garantie, les pouvoirs du fiduciaire 2021 à 2023 cciv. Max 99 ans. Certaines doivent être publiées. 2012 cciv 2018 cciv 2372-2, 2488-2 À peine de nullité, il faut un enregistrement du contrat de fiducie 2019 et 2020 cciv. Il faut un acte notarié si la fiducie porte sur les biens d'un couple ou une indivision. Le fiduciaire devient propriétaire mais il doit respecter le contrat. La fiducie prend fin lorsque la dette est payée ; à l'arrivée du terme ; si toutes les parties y renoncent ; le décès du constituant 2372-1 mais ça n'éteint pas par dérogation ; disparition de la personne du fiduciaire. Le débiteur paie alors le bien est restitué mais s'il ne paie pas 2372-3 cciv, le créancier le récupère ou le vend et se paye sur le prix. Le bien doit être évalué par un expert et la différence en cas de vente devra être transmise au constituant, 2488-3. Le fiduciaire gagne une rémunération. Grâce à cette sûreté, le bien sort du patrimoine du débiteur donc les autres créanciers ne peuvent plus y toucher 2025 cciv.

5) Le droit de rétention

2286 cciv : c'est le droit pour un créancier de conserver une chose tant qu'il n'a pas été payé. C'est l'exemple du garagiste. C'est un pouvoir de blocage.

Conditions : Il faut une détention et une connexité. C'est un lien entre la créance et la détention.

Détention : bien meuble ou immeuble peu importe ; corporel ou incorporel. La détention doit être nécessaire donc effective et durer tant que le créancier se prévaut de son droit.

Connexité : connexité juridique / matérielle / droit de rétention conventionnelle.

On a 4 hypothèses :

- Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement. C'est le droit de rétention conventionnelle. Par exemple, la banque finance un véhicule et garde la carte grise.
- Celui dont la créance résulte du contrat qui l'oblige à livrer la chose. C'est la connexité juridique. Par exemple, le garagiste détient la voiture grâce au contrat de réparation et sa créance naît de ce même contrat. La dette et la détention viennent du même contrat.
- Celui dont la créance est née à l'occasion de la détention. C'est la connexité matérielle. Par exemple, des dépenses pour conserver la chose.
- Le bénéficiaire d'un gage sans dépossession. C'est un droit de rétention fictif.

Le créancier doit en principe détenir matériellement la chose. Le droit de rétention peut porter sur un meuble, un immeuble, un bien corporel ou incorporel. Pas de rétention sur les biens hors commerce.

Exemple du bail d'habitation **1749 cciv**.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Si le créancier rend volontairement la chose, il perd son droit. Si le dessaisissement n'est pas volontaire, le droit se maintient ou se reporte sur le prix de vente.

Effets du droit de rétention : il y a un pouvoir de blocage, le créancier garde la chose. En cas d'indivisibilité, le créancier conserve la chose jusqu'au paiement complet.

Le droit de rétention ne confère aucun droit de suite ou de préférence.

En cas d'ouverture d'une PC, le droit de rétention conserve une efficacité avec la déclaration de créance.

Il y a une obligation de conservation du rétenteur.

Le droit de rétention est opposable à tous.

Le JC peut autoriser la reprise du bien si le débiteur paie le rétenteur.

Si le bien est vendu, le droit de rétention peut se reporter sur le prix.

Extinction du droit de rétention :

- Extinction accessoire : le droit disparaît avec la créance garantie (paiement, remise de dette, compensation). En cas de résolution ou annulation du contrat, le droit peut survivre pour garantir les restitutions.
- Extinction principale : le droit disparaît (destruction de la chose retenue ou dessaisissement volontaire de la chose).

CHAPITRE 2 : LES SÛRETÉS PRÉFÉRENTIELLES

Elles confèrent un droit de préférence.

LE GAGE

I°) La constitution du gage

A) Les conditions de validité

Le gage est une sûreté réelle mobilière dans laquelle le débiteur affecte un bien meuble en garantie d'une dette. Si le débiteur ne paie pas, le créancier pourra se faire payer sur ce bien.

2333 : le gage porte sur un bien meuble corporel pour garantir une créance.

Conditions de fond	Conditions de forme
Il faut : - Une créance à garantir : la créance peut être présente ou future mais si future elle doit être déterminable. - Un bien meuble donné en gage : meuble corporel ou ensemble de meubles corporels. Depuis la réforme, certains immeubles par destination peuvent être gagés. Il s'agit des articles 524 et 525 cciv : - Les meubles attachés à perpétuelle demeure (miroir fixé, fresque murale). - Les meubles affectés à l'exploitation d'un fonds (machines agricoles, panneaux photovolta..). L'affectation doit être faite par le propriétaire de l'immeuble. Le bien doit être dans le commerce pour que le créancier puisse le vendre. Le bien peut être présent ou futur 2336 (il faut préciser la nature, l'espèce et la quantité). Sur les corps certain et choses fongibles, 2341 cciv dit que le gage peut porter sur un corps certain ou une chose fongible. Le constituant doit être propriétaire 2335 cciv. S'agissant des parties au contrat, il faut 1128 donc capacité, consentement et objet licite. Le prêt sur gage habituel est interdit pour les particuliers sous peine de sanctions pénales.	2236 : il faut un écrit qui mentionne la dette et les biens grevés.

B) Les conditions d'opposabilité

Le gage est conclu entre le débiteur et le créancier. Il faut qu'il soit opposable aux tiers. Les tiers sont les autres créanciers, les acheteurs du bien, le LJ etc.

2337 : le gage peut être opposable soit par la publicité (sans dépossession) soit par la dépossession.

Avec dépossession	Sans dépossession
2337 : le débiteur remet le bien ou le titre représentant le bien au créancier. Par exemple, le débiteur remet un bijou au créancier. Le bien peut aussi être remis à un tiers gardien, on parle d'entiercement. La dépossession rend le gage opposable aux tiers. La possession du bien montre aux tiers qu'il y a une sûreté. Conditions : la dépossession doit être effective (le créancier a le bien), apparente (le débiteur n'a plus la maîtrise du bien) et non équivoque (pas de doute sur l'existence du gage). La dépossession doit durer donc le créancier garde le bien jusqu'à la fin du gage car s'il le rend volontairement, ce gage n'est plus opposable aux tiers (sauf s'il en fait une publicité). Le créancier dispose d'un véritable droit de rétention. Il garde le bien tant qu'il n'est pas payé. De plus, ça permet de rendre la créance imprescriptible puisque le maintien du bien entre les mains du créancier vaut reconnaissance de la dette par le débiteur.	2337 : le débiteur garde le bien mais le gage est publié sur un registre pour informer les tiers. Le débiteur peut continuer à exploiter son matériel. 2276 : normalement, un acquéreur de bonne foi devient propriétaire. Toutefois, le gage publié neutralise cet article. Le tiers acquéreur ne peut pas ignorer le gage même s'il est de bonne foi. De plus, un bien peut avoir plusieurs gages 2340. Le prioritaire est celui qui a publié en premier. En cas de conflit donc que le débiteur constitue un gage sans dépossession à Banque B donc publicité et que plus tard ce même bien est donné en gage avec dépossession à banque C. Le prioritaire est celui qui a le gage sans dépossession publié en premier.

II°) Les effets du gage

A) Les obligations à la charge des parties

Créancier gagiste	Constituant
Si le gage est AVEC dépossession, le créancier a : - Une obligation de conservation 2344 cciv. S'il abîme le bien, le constituant peut demander la restitution ou des DI. - Le constituant doit rembourser les frais de conservation 2343. - Le créancier a interdiction d'utiliser ou vendre le bien sinon RC ou abus de confiance. Toutefois, 2345 : le créancier peut percevoir les fruits (loyers, récoltes etc). - Obligation de restitution quand la dette est payée. Il peut garder le bien jusqu'au paiement complet. S'agissant des choses fongibles 2341 et 2342, le créancier doit séparer les biens gagés des siens mais les parties peuvent prévoir par exception que le créancier devienne propriétaire donc la restitution se fera par équivalent.	Si le gage est SANS dépossession, le constituant doit garder le bien et le conserver. 2344 : il ne doit pas le détériorer sinon le créancier peut demander un complément de gage ou la déchéance du terme. Pour les choses fongibles, 2342 : le débiteur peut vendre les biens à condition de les remplacer. Si le gage est AVEC dépossession, le constituant doit rembourser les frais de conservation 2343.

B) Les droits conférés par le gage

Avant réalisation du gage	La réalisation du gage
Le créancier n'est pas encore payé mais le gage lui donne déjà une protection. Avec dépossession : le créancier a un vrai pouvoir de blocage. 2286 + 2339 : le créancier dispose d'un droit de rétention effectif. Ainsi, le créancier peut refuser de rendre le bien tant qu'il n'est pas payé. Ce droit est opposable au débiteur et aux autres créanciers. En sauvegarde et RJ, si le bien est indispensable à l'activité, le juge peut autoriser sa récupération mais le créancier gagiste doit être payé avant. En LJ, le créancier peut récupérer le prix de vente du bien. Sans dépossession : 2286 Le créancier a un droit de rétention fictif car il ne possède pas physiquement le bien. En sauvegarde et RJ, le droit de rétention fictif est inopposable mais en LJ le droit redevient utile.	Quand le débiteur ne paye pas, le créancier réalise le gage soit par vente forcée soit par attribution du bien. - Vente forcée : 2346 cciv. Le créancier demande la vente du bien et est payé sur le prix. Le surplus revient au débiteur. Si le prix est insuffisant, le créancier reste créancier pour le reste mais chirographaire. Toutefois, c'est une procédure lourde (juge, enchères, saisie-ventes etc). 2346 : clause de voie parée interdite donc le créancier ne peut pas vendre lui-même le bien à l'amiable. - L'attribution du bien : le créancier devient propriétaire du bien. 2347 : le juge attribue le bien au créancier, c'est l'attribution judiciaire. 2348 : le contrat prévoit qu'en cas de non-paiement, le créancier devient automatiquement propriétaire, c'est le pacte comissoire. 2348 : le bien doit être évalué objectivement par expert ou cotation officielle pour éviter que le créancier s'enrichisse.

LE NANTISSEMENT

C'est le gage des biens incorporels. Le nantissement porte sur des biens incorporels (créance, comptes-titres, cryptoactifs, fonds de commerce).

2355 cciv : le nantissement est l'affectation en garantie d'une obligation d'un bien meuble incorporel.

Le débiteur donne un droit réel à son créancier sur un bien incorporel.

On a 3 personnes : le constituant (qui donne la sûreté), le créancier nanti (qui reçoit la garantie) et le débiteur de la créance nantie (celui qui doit l'argent au constituant).

2355 cciv : quand aucun régime spécial existe, on applique les règles du gage.
Toutefois, on applique pas **2286 al 4** car le droit de rétention fictif est exclu.

1°) Le nantissement de créance

Il faut distinguer les 2 créances :

- La créance garantie donc c'est la dette du débiteur envers le créancier nanti donc le prêt qu'il faut garantir.
- La créance nantie donc c'est la créance utilisée comme garantie, le débiteur possède déjà cette créance contre quelqu'un d'autre.

2355 cciv : le bien incorporel = la créance.

A) La constitution du nantissement

Conditions de validité	Conditions d'opposabilité
Conditions de fond : 2355. La créance nantie peut être une créance unique ou un ensemble de créances. 2356 : la créance nantie peut être présente, future, conditionnelle ou à terme. 2358 : le nantissement peut porter sur une fraction de créance sauf si elle est indivisible. Conditions de forme : 2356. Le nantissement doit être conclu par écrit à peine de nullité. L'acte doit permettre d'identifier la créance garantie et la créance nantie.	- Opposabilité aux tiers 2361 Le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers dès la date de l'acte. - Opposabilité au débiteur de la créance nantie : le débiteur de la créance nantie (celui qui doit payer la créance donnée en garantie) est un tiers particulier car il risque de payer la mauvaise personne. 2362 : pour être opposable au débiteur, le nantissement doit lui être notifié ou il doit intervenir à l'acte. À défaut, le débiteur de la créance nantie peut valablement payer le constituant.

B) Les effets du nantissement

2363 cciv : une fois le nantissement rendu opposable, le créancier nanti est le seul à pouvoir recevoir paiement de la créance nantie. Ça vaut pour le capital et les intérêts.

Dénouement du nantissement de créance :

(1) **La créance garantie arrive à échéance avant la créance nantie**

Exemple : A doit rembourser B le 1er juin et C doit payer A le 1er septembre. La créance garantie arrive avant.

Dans ce cas, soit le débiteur paie donc A rembourse B et le nantissement disparaît par voie accessoire.

Soit le débiteur est défaillant. A ne rembourse pas. Donc B a deux options :

- Attendre l'échéance de la créance nantie **2364** : le créancier nanti peut attendre l'échéance de la créance nantie puis demander paiement au débiteur de cette créance. Les sommes reçues s'imputent sur la créance garantie. Par exemple, A doit 10k à B et C doit 15k à A. Dans ce cas, A ne rembourse pas, B attend l'échéance puis réclame les 15k à C et rend le surplus à A.
- Attribution de la créance nantie **2365** : le créancier nanti peut demander en justice ou selon les modalités du contrat l'attribution de la créance nantie et devient ainsi titulaire de cette créance. Si créance nantie > créance garantie alors restitution si inverse il sera toujours un peu débiteur.

(2) **La créance nantie arrive à échéance avant la créance garantie**

2364 : le créancier nanti reçoit les fonds mais la créance garantie n'est pas encore exigible donc les sommes sont conservées sur un compte spécial.

En cas d'excédant, c'est restitué au constituant **2366**.

II°) Les nantissement spéciaux

2355 cciv : les nantissement portant sur d'autres meubles incorporels que les créances peuvent être soumis à des règles spéciales.

À défaut de texte spécial, le nantissement est soumis aux règles du gage de meuble corporel SAUF droit de rétention fictif.

Nantissement de comptes-titres	C'est un nantissement sur des instruments financiers. Le nantissement de CT a pour assiette des instruments financiers inscrits sur un compte. Ça comprend les actions, obligations etc. Si les droits sociaux sont des instruments financiers alors nantissement de CT sinon nantissement de parts sociales si ce sont pas des instruments fi (2355 cciv). Le CT est tenu par l'émetteur ou un intermédiaire. Le nantissement est constitué entre le constituant et créancier nanti ET le teneur de compte. C'est une déclaration avec des mentions. La sûreté porte sur le compte lui-même. Il y a parfois du mouvement dans le CT. Clause d'arrosage : le constituant doit ajouter des nouveaux titres si la valeur des titres baisse. Clause d'accroissement : le constituant doit ajouter des titres si la dette garantie augmente Clause d'écêtement : cette clause permet de libérer une partie des titres. Effets : le créancier dispose d'un droit de rétention fictif.
Nantissement de CA	Ce sont des actifs numériques. On a les jetons et les cryptomonnaies. Le nantissement fonctionne grâce à un smart contract donc un programme informatique. Il faut une déclaration du propriétaire des actifs numériques. Il faut un contrat. La déclaration rend le nantissement opposable aux tiers. Le nantissement n'empêche pas transfert de propriété. Le créancier nanti dispose d'un droit de préférence et d'un droit de rétention.
Nantissement de fonds de commerce	Ça permet d'affecter un fonds de commerce en garantie d'une dette. Le créancier obtient donc un droit de préférence et un droit de suite sur la valeur du fonds. Il y a deux formes : - Nantissement conventionnel : c'est conclu par contrat. Conditions de fond : le constituant doit être propriétaire du fonds, avoir la capacité d'en disposer. Ainsi, le locataire-gérant ne peut pas nantir le fonds. Il faut une créance garantie. On comprend dans le nantissement l'enseigne, le nom, la clientèle, le matériel, les brevets, le droit au bail etc. À défaut de désignation expresse, il n'y a que l'enseigne, le nom, le droit au bail, la clientèle qui est compris. Conditions de forme : il faut un écrit. Le nantissement doit aussi être inscrit sur un registre public donc être public sinon c'est inopposable. Effets : c'est une sûreté sans dépossession. Le débiteur conserve le fonds, continue l'exploitation. Le constituant doit informer le créancier en cas de déplacement du fonds. Le créancier nanti dispose d'un droit de préférence (être payé en priorité) et d'un droit de suite (poursuivre le fonds). Il n'a pas de droit de rétention. Pour réaliser la sûreté, le créancier peut demander la vente forcée du fonds. - Nantissement judiciaire : c'est une mesure conservatoire. Il faut une créance fondée en son principe et une menace de recouvrement. Il faut l'autorisation du juge puis l'obtention d'un titre exécutoire.